

Fortaleza - CE, 22 de junho de 2026.

RECLAMAÇÃO N° 009/2026 - RIBEIRÃO - PE
DESTINADA À NEOENERGIA PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - PE
UNIDADE CONSUMIDORA: 4129361

O município de Ribeirão-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.343.910/0001-93, com sede administrativa situada à Praça Estácio Coimbra, 359, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Ana Carolina Coelho Jordão, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Lívia F. Dias, vem apresentar a seguinte reclamação sobre ausência da parcela DIC/2, visando a restituição de valores indevidamente cobrados pela NEOENERGIA PERNAMBUCO, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa N° 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Ribeirão firmou o contrato N° 033/2026-PMR com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco no dia 10 de abril de 2026. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos, com expertise nas Resoluções Normativas da ANEEL, voltados à recuperação de valores pagos indevidamente a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do Município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública.

Os serviços contratados deverão compreender a análise das faturas de energia elétrica ou qualquer outro tipo de cobrança emitida pela distribuidora de energia elétrica, atuando em representação ao Município perante a concessionária local, Neoenergia Pernambuco, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE).

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. O art. 468 da REN 1.000/2021 da Aneel estabelece como deve ser apurado o consumo de energia elétrica destinado à iluminação pública para a situação em que não há medição do ponto de iluminação.

Art. 468. O consumo mensal da energia elétrica destinada à iluminação pública deve ser apurado considerando as seguintes disposições:

I - com medição da distribuidora: nas mesmas condições das demais unidades consumidoras dos Grupos A e B com medição;

II - com medição amostral da distribuidora: a medição amostral deverá ser extrapolada para os demais pontos de iluminação pública, com o consumo da unidade consumidora que agrega os pontos sendo calculado pelo somatório dos consumos individuais;

III - com sistema de gestão de iluminação pública do poder público municipal ou distrital: o consumo dos pontos de iluminação abrangidos deve ser apurado a partir das informações do sistema de gestão, observado o art. 26 e demais instruções da ANEEL; e

IV - nas demais situações: o consumo mensal por ponto de iluminação deve ser estimado considerando a seguinte expressão:

$$\text{ConsumoMensal}(KWh) = \frac{\text{Carga} \times (n \times \text{Tempo} - \text{DIC}/2)}{1000} \quad (1)$$

Em que,

- Carga = potência nominal total do ponto de iluminação em Watts, incluídos os equipamentos auxiliares, conforme art. 473, devendo ser proporcionalizada em caso de alteração durante o ciclo.
- Tempo = tempo considerado para o faturamento diário da iluminação pública, podendo assumir os seguintes valores:
 - 24h - para os logradouros que necessitem de iluminação permanente; ou
 - Tempo médio anual por município homologado no Anexo I da Resolução Homologatória REH nº 2.590, de 13 de agosto de 2019;
- DIC = Duração de Interrupção Individual da unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública no último mês disponível, conforme cronograma de apuração da distribuidora, em horas, conforme Módulo 8 do PRODIST;
- n = número de dias do mês ou o número de dias decorridos desde a instalação ou alteração do ponto de iluminação. (grifou-se)

5. Cabe ressaltar que essa metodologia para cálculo do faturamento já estava prevista desde a REN 888/2020 da Aneel.
6. Observe que para o cálculo do consumo por estimativa, deve-se subtrair do tempo total considerado para fins de faturamento, o tempo de Duração de Interrupção Individual da Unidade Consumidora que agrega os pontos de iluminação pública sem medição.
7. Vale ressaltar que a parcela 'DIC/2' não tem relação com os descumprimentos de indicadores de continuidade, vale dizer, não deve ser usada apenas quando o DIC registrado for maior do que o limite estabelecido. Ou seja, havendo qualquer interrupção de fornecimento, ainda que não supere o tempo máximo tolerável para efeitos de compensação, ainda assim deve-se haver a parcela do DIC/2 no cálculo do faturamento por estimativa.
8. A Aneel estabeleceu o prazo de 07 de julho de 2021, quase um ano após a REN 888/2020 ter entrado em vigor, para as concessionárias se adequarem aos novos procedimentos de cálculo de faturamento por estimativa:

Art. 9º Estabelecer as seguintes datas-limites para as distribuidoras de energia elétrica adequarem os seus procedimentos às alterações promovidas por esta Resolução:

[...]

II - 7 de julho de 2021 para adequação ao §4º do art. 21-A, §4º do art. 21-E, §1º do art. 22, inciso IV do art. 24 e §7º do art. 24-A; (grifou-se)

9. Ocorre que a Concessionária de Energia ainda não considera a variável DIC/2 no cálculo do faturamento. Basta fazer uma simples verificação no QIP do município para observar que a concessionária não faz qualquer menção à parcela DIC/2.
10. Dessa forma, o faturamento da UC que agrega os pontos de iluminação pública sem medição está sendo a maior desde a data-limite que a concessionária tinha para se adequar aos procedimentos de apuração do consumo.

DOS PEDIDOS

11. Ante o exposto, solicita-se que a Energisa Paraíba:
 - (a) Devolva os valores cobrados indevidamente, referentes a ausência da parcela 'DIC/2' no cálculo do consumo por estimativa.
 - (b) Efetue a devolução dos valores em dobro acrescidos de juros e correção monetária conforme estabelece o § 2º do art. 323, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel.
 - (c) Efetue as devidas correções do memorial de cálculo de faturamento por estimativa, conforme art. 468, da REN 1.000/2021 e Módulo 8 do PRODIST.
 - (d) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN nº 1.000/2021 da Aneel, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio do endereço eletrônico: contato@hlaconsultoria.com

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município